

CONTRATO DE VENTA DE LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO

Entre los suscritos: por una parte, LUIS FERNANDO DELGADO ARBOLEDA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.637.724, vecino del municipio de Liborina, departamento de Antioquia, teléfono celular 321 687 8263, correo electrónico todosoporte2018@gmail.com, en adelante “EL VENDEDOR”; y por otra parte, la ASOCIACIÓN MUTUAL EL ROSARIO LIBORINA, con NIT o identificación No. [_____], con domicilio en [_____], representada legalmente por [_____], en adelante “EL COMPRADOR”, se ha celebrado el siguiente contrato que se registrará por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.

EL VENDEDOR se obliga a vender y EL COMPRADOR a pagar, la licencia de uso del software de escritorio “ASOCIACIÓN MUTUAL EL ROSARIO LIBORINA”, desarrollado para el sistema operativo Windows, el cual permite gestionar la información de la asociación, incluyendo como mínimo los siguientes módulos: registro y consulta de asociados; registro y consulta de beneficiarios; registro de pagos y generación de recibos de pago imprimibles; control de cobertura y asociados morosos; registro de fallecidos (asociados y beneficiarios); gestión de usuarios con roles; configuración general; y respaldo (backup) de la base de datos.

CLÁUSULA SEGUNDA. ENTREGA E INSTALACIÓN.

El software será entregado mediante su instalación en el equipo del COMPRADOR, dentro de los [_____] días hábiles siguientes a la firma de este contrato. La instalación queda sujeta a que el equipo del COMPRADOR cumpla con los requisitos mínimos descritos en el ANEXO A. Si el equipo no cumple con los requisitos mínimos señalados, NO SE PODRÁ INSTALAR el software, quedando la instalación suspendida hasta tanto EL COMPRADOR suministre un equipo que cumpla dichos requisitos, sin que esta suspensión genere costo alguno adicional para EL VENDEDOR.

CLÁUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO.

El valor total del presente contrato es de \$1.000.000 COP (UN MILLÓN DE PESOS MCTE), que EL COMPRADOR pagará de contado al momento de la instalación y activación de la licencia en el equipo del COMPRADOR.

CLÁUSULA CUARTA. LICENCIA.

EL VENDEDOR otorga a EL COMPRADOR una licencia de uso del software, por un (1) equipo de cómputo (una máquina por licencia), intransferible y de carácter indefinido, previa activación mediante el “código de equipo” asociado a la máquina y la clave de activación entregada por EL VENDEDOR. Esta licencia NO comprende la transferencia del código fuente, ni de ningún derecho de propiedad intelectual sobre el software, los cuales permanecen en cabeza exclusiva de EL VENDEDOR.

CLÁUSULA QUINTA. SOPORTE TÉCNICO.

EL VENDEDOR prestará soporte técnico por un término de SEIS (6) MESES, contados a partir de la fecha de instalación del software, cuyo alcance es únicamente el FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA, es decir: la corrección de errores del software, la atención de dudas de operación y la reinstalación del programa cuando el equipo haya sido reinstalado. Quedan expresamente excluidos del soporte: la pérdida o corrupción de datos ocasionada por causas ajenas al software,

los daños producidos por virus o apagones, la manipulación del programa por terceros no autorizados, los cambios o actualización del hardware o del sistema operativo, la capacitación extendida de personal y cualquier desarrollo o funcionalidad nuevos.

CLÁUSULA SEXTA. DESARROLLOS NUEVOS.

Cualquier funcionalidad nueva o módulo adicional que EL COMPRADOR solicite y que no se encuentre contemplado en la cláusula primera, será cotizado y contratado por separado, y tendrá un valor equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor de este contrato (\$500.000 COP) por cada desarrollo, independientemente del alcance del mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. GARANTÍA.

EL VENDEDOR garantiza el correcto funcionamiento del software por el término de treinta (30) días contados desde la instalación, cubriendo únicamente defectos de instalación y errores de funcionamiento del propio software.

CLÁUSULA OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS.

Los datos personales que EL COMPRADOR registre en el software son de su exclusiva responsabilidad, conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás normas concordantes. EL VENDEDOR no accede, almacena ni trata dichos datos.

CLÁUSULA NOVENA. TERMINACIÓN Y VIGENCIA.

El soporte técnico terminará al vencerse los seis (6) meses señalados en la cláusula quinta. La licencia de uso se mantendrá vigente mientras subsista el equipo en el cual fue activada, sin obligaciones de pago periódicas para EL COMPRADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULAS GENERALES.

Las modificaciones a este contrato solo tendrán validez si constan por escrito y con la firma de ambas partes. Este contrato se registrará por las leyes de la República de Colombia y las partes acuerdan someter las controversias que surjan de su ejecución a los jueces del municipio de Liborina, Antioquia.

Para constancia se firma en Liborina, Antioquia, a los [___] días del mes de _____ de 20____.

LUIS FERNANDO DELGADO ARBOLEDA

EL VENDEDOR

C.C. 98.637.724

Celular: 321 687 8263

EL COMPRADOR

Identificación / NIT: _____

Representante legal: _____

Firma autorizada: _____

ANEXO A — REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO

Componente	Requisito mínimo
Sistema operativo	Windows 10 u 11, de 64 bits (x64)

Componente	Requisito mínimo
Procesador	Procesador x64 (64 bits), mínimo 2.0 GHz
Memoria RAM	Mínimo 4 GB
Disco duro	Mínimo 1 GB de espacio libre
WebView2 Runtime	Incluido por defecto en Windows 10/11; si faltase, se instala automáticamente durante la instalación
Impresora	Impresora funcional para la impresión de recibos de pago
Internet	No es obligatorio para operar; se utiliza únicamente para consultar actualizaciones del programa

Se deja constancia de que si el equipo no cumple con los requisitos mínimos anteriores, el software no podrá ser instalado, conforme a lo establecido en la cláusula segunda de este contrato.